

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2570/2536

นาย ใจฮวด แซ่เจ็ง
นาย สุเทพ จิตตวิสัย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713, มาตรา 1731

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้จัดการมรดกคือต้องทำบัญชีทรัพย์สินมรดกเพื่อแสดงให้ทายาททราบว่าเจ้ามรดกมีทรัพย์สินมรดกอยู่เท่าไร การที่ผู้ร้องมิได้ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ แต่เมื่อทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมเหลือแบ่งแก่ทายาทมีเพียงที่ดินแปลงเดียวพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งทายาททุกคนทราบดีอยู่แล้ว และการไม่จัดทำบัญชีก็มีเกิดจากการทุจริตหรือความสามารถของผู้ร้องและมิได้มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่อย่างใด จึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก การตั้งบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของกองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาเจ้ามรดกเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก และคดีถึงที่สุดแล้วผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิคัดค้านในเรื่องนี้
ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องจัดการมรดกของนางปอกีผู้ตาย โดยให้จัดการทรัพย์สินที่มีได้กำหนดไว้ในพินัยกรรม แบบเอกสารฝ่ายเมืองที่ผู้ตายทำไว้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยทายาทส่วนใหญ่ไม่ทราบ และเมื่อผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคือไม่จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดก ขอให้สั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำแถลงว่า ได้จัดการมรดกถูกต้องแล้ว ขอให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้คัดค้านว่ามีเหตุที่จะเพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้ร้องมิได้ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกส่งศาลภายในกำหนดเป็นการละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่ และการตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกเป็นการขัดกับเจตนาเจ้ามรดก ข้อเท็จจริงจากที่ผู้ร้องนำสืบมาฟังได้ว่าผู้ร้องมิได้ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกส่งศาลภายในกำหนดจริง เห็นว่าหน้าที่อันสำคัญประการหนึ่งของผู้จัดการหนึ่งคือต้องทำบัญชีทรัพย์สินมรดกเพื่อแสดงให้ทายาททราบว่าเจ้ามรดกมีทรัพย์สินมรดกอยู่เท่าไร การที่ผู้ร้องมิได้ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ของผู้จัดการมรดก แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินมรดกไว้ มีการตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมและแบ่งทรัพย์สินตามพินัยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคงมีทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมเหลือแบ่งแก่ทายาทคือที่ดินตามเอกสารหมาย ร.4 เพียงแปลงเดียวพร้อมสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นซึ่งทายาททุกคนทราบดีอยู่แล้ว ทั้งการที่ผู้ร้องมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกก็มีได้เกิดจากการทุจริตหรือความสามารถอันเป็นประจักษ์ของผู้ร้องและ

มิได้มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อทายาทและกองมรดกแต่อย่างใดและหากจะมีการเพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกยิ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากต่อทายาทและกองมรดก จึงเห็นสมควรไม่เพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก เกี่ยวกับฎีกาของผู้คัดค้านที่ว่า การตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกขัดกับเจตนาเจ้ามรดกนั้น เห็นว่าการตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะที่จะตั้งบุคคลใดเพื่อประโยชน์ของกองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาเจ้ามรดก เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและคดีถึงที่สุดแล้วผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิจะคัดค้านในปัญหานี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ